115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

代號：5401
頁次：5－1

考　試　別：一般警察人員考試、移民行政人員考試
等　　別：三等考試
類科組別：各類別、各類科組
科　　目：法學知識與英文（包括中華民國憲法、法學緒論、英文）
考試時間：1小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
㈡本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 有關憲法之修改與修憲界限，下列敘述何者正確？
(A)我國憲法之修改，係由行政院提案，直接交付公投表決
(B)採剛性憲法者，係指任何情況下，憲法均不得修改
(C)憲法第1條之民主共和國原則屬我國之修憲界限
(D)修憲之界限，係指修憲之方式，而非內容

2 依憲法規定，有關現役軍人兼任職務，下列敘述何者正確？
(A)經總統提名並獲立法院同意，現役軍人得兼任審計長
(B)總統得任命現役軍人兼任行政院院長
(C)行政院院長得提請總統任命現役軍人兼任國防部部長
(D)現役軍人不得兼任任何文官職務

3 下列何者非屬憲法有關社會安全之基本國策規定？
(A)扶助並保障僑居國外國民之就業機會
(B)保障退役軍人之就學、就業、就醫、就養
(C)維護婦女之人格尊嚴，促進兩性地位之實質平等
(D)為奠定民族生存發展之基礎，應保護母性

4 依司法院解釋意旨，下列何種宗教信仰及行為，應受憲法之最高程度保障？
(A)宗教團體自定其宗教領袖之選出方法　(B)於臺北車站傳播教義
(C)特定教派之生死觀　(D)宗教儀式之進行方式

5 關於集會遊行自由，下列敘述何者錯誤？
(A)集會遊行為言論自由之延伸
(B)遊行因會對公共秩序造成影響，均須事前申請許可
(C)集會遊行不得違反和平之本質
(D)得以法律禁止特定區域舉行集會遊行

6 關於憲法第7條保障之平等權，下列敘述何者正確？
(A)以身心障礙為分類標準所為之差別待遇，不受憲法第7條之規範
(B)本於臺灣傳統社會男尊女卑習俗之尊重，司法院大法官向來對於以性別作為分類標準所為之差別待遇立法寬容以待
(C)憲法第7條保障內涵包括要求國家的積極保障，以實現實質平等
(D)憲法第7條保障之真義在於絕對禁止國家對於人民為差別待遇

7 依司法院釋字第649號解釋意旨，對於職業自由之限制，憲法上有寬嚴不同之容許標準。關於職業自由限制之審查基準，下列敘述何者錯誤？
(A)關於從事工作之方法、時間、地點等執行職業自由，立法者為追求一般公共利益，非不得予以適當之限制
(B)人民選擇職業之自由，如屬應具備之主觀條件，立法者欲對此加以限制，須有重要公共利益存在
(C)對人民職業自由之限制，應考量職業本身所具備的社會義務性，而從寬審查
(D)人民選擇職業應具備之客觀條件，係指對從事特定職業之條件限制，非個人努力所可達成，應以保護特別重要之公共利益始得為之

8 下列何者為關於人民受教育之憲法明文規定？
㈠國民受教育之機會，應一律平等
㈡國民教育應依社會發展之需要延長年限
㈢國家應建立現代化之教育制度，力求學校與教育機構之普及
㈣國家應保障學生不受體罰與霸凌之行為

9 依司法院解釋意旨，關於隱私權，下列敘述何者錯誤？
㈠隱私權之保障範圍，包括人民對其個人資料之使用有資料記載錯誤之更正權
㈡基於隱私權之保障，個人縱於公共場域中，仍享有依社會通念得不受他人持續注視、監看、監聽、接近等侵擾之私人活動領域
㈢隱私權中關於資訊隱私之保障，範圍並不包括個人於公共場域中仍享有個人資料之自主決定權
㈣為確保個人主體性及人格發展之完整，保障人民之資訊隱私權，國家蒐集個人資料之目的，尤須明確以法律制定之

10 在我國生活的外國人，下列何種基本權利，其無法享有與本國人一樣程度之保障？
㈠宗教自由 ㈡工作權 ㈢人身自由 ㈣研究自由

11 有關總統之彈劾與罷免，下列敘述何者正確？
㈠總統彈劾案由立法院提出，總統罷免案由監察院提出
㈡總統彈劾案由監察院提出，總統罷免案由立法院提出
㈢總統彈劾案與罷免案，均由立法院提出
㈣總統彈劾案與罷免案，均由監察院提出

12 憲法增修條文第 3 條第 2 項明定行政院向立法院負責之方式，其中關於立法院對行政院院長提出不信任案部分，下列敘述何者正確？
㈠對行政院院長所提之不信任案，亦得於立法院的臨時會提出，不限於常會始可提出
㈡在歷經修憲後，現行不信任案的提出理由，應限於行政院長有重大違法情事，而須承擔相關法律責任時始得為之
㈢為求迅速決定，並確保議員立場之中立超然，不信任案提出 72 小時後，應於 48 小時內以不記名投票表決之
㈣不信任案經表決通過後，行政院院長得經總統之核可，將該不信任案移請立法院覆議

13 依司法院解釋及憲法法庭判決意旨，立法院為行使憲法上所賦予之職權，得要求有關機關提供參考資料，下列敘述何者正確？
㈠立法院為監督行政院，縱未與憲法上職權有關，立法院仍得經院會決議後，行使文件調閱權
㈡檢察機關正在進行犯罪偵查中之案件，立法院亦得調閱該偵查卷證，以確認是否有不法情事
㈢立法院向檢察機關調閱偵查終結後之卷證，對依法應予保密之事項，自亦應善盡保密之義務
㈣監察院為憲法所設監督行政權之首要機關，故立法院之文件調閱權應屬監察權之補充，其文件調閱權不得侵犯監察院調查權

14 依現行憲法增修條文規定，司法院大法官有幾位？
㈠ 8 位 ㈡ 9 位 ㈢ 13 位 ㈣ 15 位

15 依憲法本文之規定，下列何者之自治，以法律定之？
㈠縣（市） ㈡省 ㈢直轄市 ㈣鄉（鎮、市）

16 關於法與國家之間的關係，下列敘述何者錯誤？
㈠不管在那一個人類文明中，法必定是國家所實施之規範
㈡法不一定只在政治組織內部出現，也可能出現在國與國之間的國際法
㈢法不一定只在政治組織內部出現，歐洲歷史中的教會或行會也各有法規
㈣在史前時代的部落，就存在著以法律來規範社會生活、解決爭端的現象

17 有關鄭氏王國在臺灣的統治，下列敘述何者錯誤？
㈠鄭氏王國攻下臺灣後，與荷蘭東印度公司簽訂和平條約。從歐洲人的觀點，鄭成功已從荷蘭受讓對臺灣的主權
㈡鄭氏王國並非以西方人的主權國家觀念，而是以東方文化的「開國立家」觀念，來統治臺灣
㈢鄭氏王國在臺灣實施軍事統治，依照漢法，崇尚嚴刑峻罰
㈣鄭氏王國廢除了不少荷蘭人在臺制度，如賽社、賽港、人頭稅等

18 修正法規廢止少數條文時，依法得如何處理？
㈠得保留所廢條文之條次，並於其下加括弧，註明「廢止」二字
㈡得保留所廢條文之條次，並於其下加括弧，註明「刪除」二字
㈢得保留所廢條文之條次，並於其下加括弧，註明「空白」二字
㈣所廢條文之條次不保留，以下之條次重新調整

19 依刑事訴訟法規定，法官曾參與前審判決者應自行迴避。此處之前審判決被解釋為，包含曾參與撤銷發回更審前裁判之法官，此為下列何種解釋？
㈠類推解釋 ㈡論理解釋 ㈢補充解釋 ㈣目的性解釋

20 下列機關之行政行為，何者不受行政程序法程序規定之拘束？
㈠高雄市議會 ㈡銓敘部 ㈢法務部調查局 ㈣臺北市政府警察局

21 依司法院解釋意旨，下列何者並非法律明確性原則之判斷標準？
㈠意義非難以理解 ㈡受規範者得以預見
㈢可經由司法審查加以確認 ㈣立法時應召開公聽會邀請利害關係人表示意見

22 下列何種契約，性質上非屬雙務契約？
㈠使用借貸 ㈡和解 ㈢互易 ㈣承攬運送

23 依民法規定，下列何種情形不構成喪失繼承權之事由？
㈠隱匿被繼承人之遺囑者 ㈡對其他繼承人有重大之虐待
㈢故意致應繼承人於死，因而受刑之宣告者 ㈣以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑者

24 甲向乙購買土地一筆，土地交付並移轉所有權後，發現面積實際短少 10 坪，此種情形在民法上稱為：
㈠給付一部遲延 ㈡給付一部不能 ㈢物之瑕疵 ㈣權利之瑕疵

25 有關公務員犯罪之敘述，下列何者正確？
㈠公務員就其職務上行為收受贈禮，一律僅構成行政不法
㈡於尚未為公務員時，預先以職務上之行為要求賄賂，而於正式任職之後履行約定，亦不成立犯罪
㈢公務員藉其職務上之權力，故意犯侵占罪者，加重其刑至二分之一
㈣公務員藉其職務上之機會，故意犯傷害罪者，加重其刑至二分之一

26 行國民參與審判之案件，關於上訴程序之敘述，下列何者正確？
㈠參與評議之國民法官具有不得被選任之情形者，得以之為上訴理由
㈡為確保國民參與刑事審判之民主正當性，行國民參與審判之一審判決，不得上訴救濟之
㈢當事人、辯護人於第二審法院，原則上不得聲請調查新證據
㈣對於行國民參與審判之一審判決不服者，應向最高法院提起上訴

27 非公開發行之 A 股份有限公司（下稱 A 公司）的大股東間對於董事之選任爭執不休，下列有關董事選任之敘述，何者錯誤？
㈠ A 公司如要設董事會，董事不得少於三人
㈡ A 公司董事由股東會就有行為能力之人選任之
㈢ A 公司得經由股東會決議不設董事會，置董事一人或二人
㈣ A 公司董事選舉得依章程規定，採候選人提名制度

28 勞工甲是公司之資深員工，對相關業務熟悉且有自己想法，因此當雇主要求改變工作流程時，甲提出異議並且委婉的拒絕。雇主十分生氣，認為甲公然的挑戰其管理權限，且拒絕依循指示，當下表示甲就做到今天為止，並且通知人資立刻處理。下列敘述何者正確？
㈠雇主不得任意解僱甲，我國勞動基準法規定應有法定解僱事由，方能終止勞動契約，而單純對雇主指示提出異議，不屬於得解僱之情事
㈡雇主得解僱甲，因為我國採取解僱自由原則，勞動契約得視企業需求，隨時彈性調整解僱，但應給予資遣費
㈢雇主得因勞資意見不合為由主張勞工確不能勝任工作，預告一個月後解僱
㈣雇主得單方面解僱甲，只要有給預告期間工資與資遣費就合法

29 關於勞工保險之保險給付，下列敘述何者正確？
㈠被保險人已領取老年給付，若有再就業之情形，仍得再參加勞工保險
㈡被保險人難產已申領住院診療給付者，保險人應給與分娩費
㈢被保險人在保險有效期間領取醫療給付者，不得享有其他保險給付之權利
㈣領取勞保遺屬年金給付之配偶有再婚之情形時，其年金給付應停止發給

30 相較於一般性騷擾，性別平等工作法就權勢性騷擾定有不同規範。下列關於此規範之敘述，何者錯誤？
㈠僅有權勢性騷擾之被害人得向法院請求酌定懲罰性賠償金
㈡權勢性騷擾之被害人向地方主管機關提起申訴之期限較長
㈢權勢性騷擾之被害人得逕向地方主管機關提起申訴
㈣在調查期間，權勢性騷擾被申訴人之職務可能被停止或調整

31 The preservation of the natural ecology requires collective action to combat pollution and promote _____ practices.
㈠ superficial ㈡ sustainable ㈢ superfluous ㈣ suspicious

32 The employees consented to work overtime to catch up with the company's shipping schedule _____ the company included a pay raise to them.
㈠ otherwise ㈡ provided that ㈢ even though ㈣ whereas

33 Many people were dead after intense flash flooding _____ by the heaviest rainfall in over a decade.
㈠ triggered ㈡ tackled ㈢ registered ㈣ rotated

34 The school decided to _____ a new reading program to help students improve their comprehension skills.
㈠ sacrifice ㈡ abolish ㈢ implement ㈣ remove

35 We have a moral _____ to help those who are less fortunate and in need of assistance.
㈠ alternation ㈡ compression ㈢ discretion ㈣ obligation

36 The stray dog gave a _____ growl, warning everyone to stay back as it bared its teeth.
㈠ moderate ㈡ menacing ㈢ generous ㈣ benevolent

37 Her _____ response surprised everyone, as she didn't soften her criticism with any polite phrases.
㈠ blunt ㈡ tactful ㈢ subtle ㈣ polished

38 The gentle music helped _____ those students waiting anxiously for the test results.
㈠ distress ㈡ sadden ㈢ wound ㈣ console

39 Their friendship was built on a _____ respect because both listened and supported each other equally.
㈠ unilateral ㈡ reciprocal ㈢ decisive ㈣ abusive

40 Exports in May rose 3%, _____ that the economy was stronger than many investors had estimated.
㈠ connecting ㈡ implying ㈢ offering ㈣ pursuing

請依下文回答第 41 題至第 45 題

At 6 a.m. on 1 October 1964, two sleek trains set off in opposite directions in a daring experiment. The two trains reached their __41__, Tokyo and Osaka, exactly on time, at 10 a.m., depositing their passengers after a 320-mile journey that had once taken almost seven hours. This was the __42__ of Japan's Shinkansen era. __43__ the 1964 Tokyo Olympic Games, the Shinkansen, or the bullet train, marked the country's astonishing recovery from the trauma of WWII.

Japan's challenging topography and widely __44__ climates, from the freezing winters of the north to the tropical humidity farther south, have made Japanese railroad engineers world leaders in rail technology. Not least of these is seismic activity. Japan is one of the most geologically unstable places on the planet, prone to earthquakes and tsunamis. Despite these factors, there has not been a single __45__ as a result of a rail crash over its history.

More than a means of transportation, the Shinkansen has become a potent symbol of Japan's continuing economic and technological development.

41 ㈠ harbors ㈡ geography ㈢ destinations ㈣ accommodation
42 ㈠ dawn ㈡ fall ㈢ oath ㈣ hedge
43 ㈠ With surprise at ㈡ On grounds of ㈢ To the extent of ㈣ In tandem with
44 ㈠ steady ㈡ similar ㈢ constant ㈣ varying
45 ㈠ residue ㈡ creation ㈢ compression ㈣ fatality

請依下文回答第 46 題至第 50 題

So your clothes are kept in the basket or splayed on your bed for a little bit too long. According to Jeff Rice, an ADHD coach and author, the cluttered **floordrobe** could be a symptom of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). However, one expert said we should not jump to conclusion.

In a social media video, Jeff Rice explains that a floordrobe is a place, typically on the floor, where people leave either clean or not quite dirty clothes. The garments may sit in a basket or in a pile on a chair or the floor for days to weeks, whether they're freshly laundered or have the potential to be worn a second time. Rice said, "To some people, the chore of putting away clothing isn't interesting, urgent or challenging. So they put it off until it becomes urgent when all the laundry baskets are full of their clothes, but now they need the baskets to do laundry." In the video, Rice indicated the dreaded floordrobe could be a symptom of ADHD in some people.

On the other hand, Alma Spaniardi, a psychiatrist at Cornell Medical Center, said that having an ongoing clothes pile could indeed be a sign, but not necessarily. She said people with ADHD could certainly have a floordrobe since having difficulty following through with multi-step tasks, failing to finish chores or avoiding tasks that require effort fall under the inattentive symptoms of ADHD. Those with ADHD "may also lose belongings frequently, make careless mistakes and have difficulty being organized or focused. They may seem like they aren't listening when spoken to, like they have their head in the clouds, but they focus more easily on activities that are interesting to them," she explained. However, Spaniardi warns that laundry clutter isn't necessarily diagnostic of ADHD. She said there could be many other causes for this phenomenon, including avoidance of the task due to anxiety or just being very busy for a period of time causing them to put off doing chores. She urged people to seek out a professional and to avoid a self-diagnosis based on one habit or a social media video alone. "While the information might be valid, mental health diagnosis is more complicated than just the identification of one symptom alone."

46 According to the passage, what does the term "floordrobe" refer to?
(A) Clothes in the wardrobe.
(B) Clothes in baskets or in a pile.
(C) Household floor cleaners.
(D) Laundry baskets for dirty clothes.

47 According to the passage, which of the following statements is Jeff Rice's view?
(A) Putting away clothing is urgent and interesting.
(B) Those with ADHD may also lose their belongings of ten.
(C) Being organized or focused is very important for some people.
(D) Cluttered laundry piles could be a sign of ADHD.

48 Who is Alma Spaniardi in the passage?
(A) A coach.
(B) A patient.
(C) An engineer.
(D) A doctor.

49 Which of the following is most likely to be the source of this passage?
(A) A fashion magazine.
(B) A travel guide.
(C) An interior design journal.
(D) A medical report.

50 What is the main idea of the passage?
(A) The social media video is very informative and useful for viewers to do self-diagnosis.
(B) Health diagnosis should be given by medical experts, not based on one symptom.
(C) People with ADHD can have difficulty following through with multi-step tasks.
(D) Avoiding tasks that require effort falls under the inattentive symptoms of ADHD.